

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 785/2537 นางสาว เจริญ เต ชัน วิย
การ นิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศ
ไทย

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง, มาตรา 183

พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2527 มาตรา 5

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา 6

จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่า การเวนคืนที่ดินพิพาททำให้ที่ดินของโจทก์ส่วนที่
เหลืออยู่มีราคาสูงขึ้น ต้องเอาราคาสูงขึ้นนั้นมาหักกับค่าทดแทนที่ดินพิพาท ดังนั้นที่
ศาลชั้นต้นหยิบยกปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่าราคาที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือมี
ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว เท่ากับโจทก์ได้รับประโยชน์จากการเวนคืนมากกว่า
ราคาซื้อในครั้งแรกถึง 6 เท่าตัว จึงไม่มีเหตุจะได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นนั้น เป็นการ
วินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทจึงไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วใน
ศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้อง
ที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง พ.ศ. 2527
มาตรา 5 ให้นิคมอุตสาหกรรมจำเลยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตามความ
เป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวคือวันที่ 10 ธันวาคม
2525ทั้งนี้นอกจากคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมแล้วยังต้องคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับเหตุและ

วัตถุประสงค์ของการเวนคืนด้วย ดังนั้น การที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ โดยกำหนดตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อำเภอเมืองระยอง ในปี 2525 ถึง 2527 ซึ่งเป็นบัญชีกำหนดราคาที่ดินโดยเอาตำบล ถนน และทะเลเป็นหลัก ในการประเมินราคา เป็นการประเมินอย่างกว้าง ๆ ราคาที่ดินตามบัญชีกำหนดราคา ที่ดินดังกล่าวย่อมไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไป การพิจารณาสภาพและที่ตั้งของ ที่ดินที่จะถูกเวนคืนต้องพิจารณาถึงสภาพและที่ตั้งของที่ดินที่เป็นอยู่จริงในแต่ละ แปลง มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่าที่ตั้งของที่ดินอยู่ในตำบลใด ห่างจากถนนหรือทะเล ตรงตามบัญชีกำหนดราคาที่ดิน ๆ ในหน่วยใดก็กำหนดให้ตามนั้น ส่วนเหตุและ วัตถุประสงค์ในการเวนคืนแม้จำเลยมีความประสงค์จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ ส่งเสริมให้มีการลงทุนภายในประเทศมากขึ้นก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 6 กำหนดให้จำเลยเป็นนิติบุคคลมี วัตถุประสงค์แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจอยู่ด้วย จำเลยย่อมได้รับผลประโยชน์จาก ที่ดินที่ถูกเวนคืนด้วยดังนั้น เมื่อจำเลยได้รับทรัพย์สินของโจทก์ไปเท่าใดก็ควรจะ ต้องใช้ค่าทดแทนให้โจทก์ตามราคาของทรัพย์สินนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎี กาย จึงจะถือว่าเป็นราคาตามความเป็นธรรม การที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้แก่ โจทก์โดยกำหนดราคาที่ดินของโจทก์ทุกแปลงตามการแบ่งเป็นหน่วยในบัญชีกำหนด ราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ แสดงให้เห็นว่าจำเลยกำหนดราคาที่ดินของโจทก์โดยไม่ ได้คำนึงถึงสภาพและที่ตั้งที่แท้จริงของที่ดินของโจทก์ และไม่ได้คำนึงถึงเหตุและ วัตถุประสงค์ของการเวนคืนด้วยวิธีการของจำเลยในการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ โจทก์จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเวนคืนฯ มาตรา 5 ดังกล่าวข้างต้น ราคาที่ดินที่ เคยซื้อขายกันดังที่โจทก์นำสืบมา บางแปลงอยู่ต่างตำบลและต่างอำเภอกับที่ดิน พินาท โจทก์ไม่ได้นำสืบว่าที่ดินดังกล่าวแปลงใดอยู่ห่างที่ดินพินาทระยะทางเท่าใด

สภาพและที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวแปลงใดมีสภาพและที่ตั้งเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่ดินพิพาทแปลงไหนบ้าง จึงไม่อาจนำเอาราคาซื้อขายของที่ดินดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบกับที่ดินพิพาทได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าทดแทนเฉพาะส่วนที่ยังขาดจากราคาที่เป็นจริงและเป็นธรรม จำนวน 15,415,461.25 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 มาตรา 9 นับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน 18 แปลง ให้แก่โจทก์จำนวน 3,644,948.70 บาท อย่างเหมาะสมกับสภาพและบริเวณที่ตั้งของที่ดินถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทตามฟ้องรวมกับที่ดินแปลงอื่นแล้วประมาณ 400 ไร่ โดยจดทะเบียนซื้อขายกันเมื่อวันที่ 3 และ 30 มีนาคม 2526 แล้วโจทก์ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินทั้งหมดดังกล่าวแก่บริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด เพื่อประกันหนี้ที่นายบุญทรง เล่าหะพรสวรรค์ กู้ยืมมาให้ โจทก์ซื้อที่ดินจำนวน 7,800,000 บาท ก่อนจดทะเบียนซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่กิ่งอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง และอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง พ.ศ. 2525 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 ออกใช้บังคับ ที่ดินพิพาทถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนดังกล่าวรวมเป็นเนื้อที่ 240 ไร่ 33.3 ตารางวา จำเลยได้กำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินพิพาททั้งหมดรวมเป็นเงิน 3,644,948.70 บาท และแจ้งให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวภายในระหว่างวันที่ 19 ถึง 25 สิงหาคม 2528 ต่อมาวันที่ 7 มกราคม 2529 จำเลยได้วางเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวโดยฝากธนาคารออมสินไว้

โจทก์ฎีกาว่า ที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ เป็นที่ดินละแปลงกับที่ดินทั้งสิบแปดแปลงที่ถูกเวนคืนเช่นนี้ ที่ดินส่วนที่เหลือของโจทก์จึงมิได้อยู่ในความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 มาตรา 14 วรรคแรก ที่จะพิจารณาให้ราคาที่ดินที่สูงขึ้นนั้นต้องหักออกจากค่าทดแทน เห็นว่า จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่า การเวนคืนที่ดินพิพาททำให้ที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลืออยู่มีราคาสูงขึ้น ต้องเอาราคาที่สูงขึ้นนั้นมาหักกับค่าทดแทนที่ดินพิพาท ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นหยิบยกปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่า ราคาที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือมีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว เท่ากับโจทก์ได้รับประโยชน์จากการเวนคืนมากกว่าราคาซื้อในครั้งแรกถึง 6 เท่าตัว จึงไม่มีเหตุจะได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทจึงไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ควรได้รับค่าทดแทนจากจำเลย เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด และอัตราดอกเบี้ยเท่าใด นับตั้งแต่วันใด ตามพระราชบัญญัติ เวณคีนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 มาตรา 5 บัญญัติว่า "ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยกำหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนให้ท้องที่กิ่ง อำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองระยอง และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองพ.ศ. 2525 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งตีราคาเพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษี บำรุงท้องที่และราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจน สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม" มาตรา 5 นี้เน้นให้จำเลยกำหนดราคาของ อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราช กฤษฎีกาดังกล่าวคือวันที่ 10 ธันวาคม 2525 ทั้งนี้นอกจากคำนึงถึงราคาประเมินทุน ทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของ อสังหาริมทรัพย์ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนด้วย ที่จำเลย กำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์โดยกำหนดตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาด เพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อำเภอเมืองระยอง ในปี 2525 ถึง 2527 ซึ่งเป็นบัญชีกำหนดราคาที่ดินโดยเอาตำบล ถนน และทะเลเป็นหลักในการประเมินราคาเป็นการประเมินอย่างกว้าง ๆ ราคาที่ดิน ตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินดังกล่าวย่อมไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไป การ พิจารณาสภาพและที่ตั้งของที่ดินที่จะถูกเวนคืนต้องพิจารณาถึงสภาพและที่ตั้งของ ที่ดินที่เป็นอยู่จริงในแต่ละแปลง มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่าที่ตั้งของที่ดินอยู่ในตำบลใด ห่างจากถนนหรือทะเล ตรงตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินฯ ในหน่วยใดก็กำหนดให้ตาม นั้น ส่วนเหตุและวัตถุประสงค์ในการเวนคืนแม้จำเลยมีประสงค์จะจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนภายใต้ประเทศมากขึ้นก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 6 กำหนดให้จำเลยเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจอยู่ด้วย จำเลยย่อมได้รับประโยชน์จากที่ดินที่ถูกเวนคืนด้วย ดังนั้น เมื่อจำเลยได้รับทรัพย์สินของโจทก์ไปเท่าใดก็ควรจะต้องใช้ค่าทดแทนให้โจทก์ตามราคาของทรัพย์สินนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ จึงจะถือว่าเป็นราคาตามความเป็นธรรมการที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์โดยกำหนดราคาที่ดินของโจทก์ทุกแปลงตามการแบ่งเป็นหน่วยในบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ เอกสารหมายเลข 3 แสดงให้เห็นว่าจำเลยกำหนดราคาที่ดินของโจทก์โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพและที่ตั้งที่แท้จริงของที่ดินของโจทก์ และไม่ได้คำนึงถึงเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนด้วยวิธีการของจำเลยในการกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ยังไม่ชอบด้วยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 ส่วนที่โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2521 บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด ซื้อที่ดินในตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จากเจ้าของเดิม 2 แปลงตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 3/4 และ 3/7 (แผ่นที่ 2) ไร่ละ 40,000 บาท วันที่ 27 กรกฎาคม 2522 ซื้ออีก 1 แปลง ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 3/3 ไร่ละ 36,000 บาท และในเดือนกันยายน 2526 จำเลยซื้อที่ดินในตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จากเจ้าของเดิม 3 แปลงตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 3, 3/1 และ 3/2 แต่ละแปลงราคาไร่ละกว่า 80,000 บาท และในเดือนพฤษภาคม 2528 บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด ซื้อที่ดินในตำบลพลอำเภอบ้านฉาง จากเจ้าของเดิม 2 แปลง ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 4 และ 4/1 ราคาไร่ละเกือบ 140,000 บาทและ 180,000 บาท ตามลำดับนั้น เห็นว่าที่ดินดังกล่าวบาง

แปลงอยู่ต่างตำบลและต่างอำเภอกับที่ดินพิพาท ซึ่งโจทก์ไม่ได้นำสืบว่าที่ดินดังกล่าวแปลงใดอยู่ห่างที่ดินพิพาทระยะทางเท่าใดสภาพและที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวแปลงใดมีสภาพและที่ตั้งเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่ดินพิพาทแปลงไหนบ้าง จึงไม่อาจนำเอาราคาซื้อขายของที่ดินดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบกับที่ดินพิพาทได้ ส่วนที่โจทก์เบิกความว่า โจทก์ซื้อที่ดินตั้งอยู่ ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง จำนวน 400 ไร่ ในราคาตารางวาละ 200 บาทหรือไร่ละ 80,000 บาท เพื่อสร้างโรงงานและทำไร่ ในการซื้อที่ดินญาติของโจทก์เป็นผู้ติดต่อให้ใช้เวลาก่อนทำสัญญาซื้อขายประมาณ 6 เดือน และได้ติดต่อขอจำนองที่ดินต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด ราคาที่จดทะเบียนซื้อขายแจ้งตามราคาประเมิน เพราะเสียค่าธรรมเนียมน้อยลงและนายบุญทรง เล่าหะพรสวรรค์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างของโจทก์เบิกความว่า เมื่อกลางปี 2525 โจทก์มาขอความช่วยเหลือจากพยานอ้างว่าต้องการเงินทุนไปให้ญาติพี่น้องทำการเกษตรพยานติดต่อหาแหล่งเงินกู้ให้โดยพยานกับบริษัทอีโวลูชั่นเอ็กซ์พอร์ต จำกัด เป็นผู้กู้แล้วโจทก์กับนางสาวสมควรจำนองที่ดินเป็นประกัน เห็นว่า โจทก์ไม่น่าเจ้าของที่ดินเดิมมายืนยันต่อศาลว่าได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ไร่ละ 80,000 บาท ดังที่โจทก์อ้าง และที่ดินที่โจทก์ซื้อทั้งหมดมีกว่า 20 แปลง จำนวนเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่สภาพและที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวย่อมแตกต่างกัน จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคาเดียวกัน ทั้งโจทก์มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ไม่เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก่อนและเป็นเพียงลูกจ้างของนายบุญทรง จึงไม่เชื่อว่าโจทก์กู้ยืมเงินจำนวนมากมาซื้อที่ดินเพื่อใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พฤติการณ์เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่าซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร จึงเชื่อว่าก่อนที่โจทก์ติดต่อขอซื้อที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของเดิม โจทก์ทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าจะมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณที่ตั้งของที่ดินดังกล่าว และขณะจดทะเบียนซื้อขายที่ดินดังกล่าวในวันที่ 3 และ 30 มีนาคม 2526 โจทก์ทราบว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่กิ่ง

อำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองระยอง และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองพ.ศ. 2525
ออกใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2525 แล้วและโจทก์ทราบอยู่แล้วว่าที่ดินที่
โจทก์ซื้อมาดังกล่าวบางแปลงอาจถูกจำเลยเวนคืน ดังนั้นหลักฐานเกี่ยวกับราคาที่ดิน
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โจทก์ต้องทำไว้ใช้อ้างเพื่อเรียกร้องค่าทดแทนจากจำเลย
ราคาที่ดินตามที่จดทะเบียนซื้อขายไว้ย่อมเป็นหลักฐานสำคัญอันหนึ่งซึ่งนำมาใช้อ้าง
เรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ จึงไม่เชื่อว่าโจทก์จดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาทใน
ราคาต่ำกว่่าที่ซื้อมาเพื่อให้เสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
น้อยลงดังที่โจทก์อ้าง แต่เห็นว่าค่าทดแทนสำหรับที่ดินพิพาททั้งสิบแปดแปลงที่
จำเลยกำหนดกับราคาที่ดินจดทะเบียนซื้อขายของที่ดินพิพาททั้งสิบแปดแปลง แต่ละ
แปลงเปรียบเทียบกันแล้วอัตราเฉลี่ยต่อไร่เป็นจำนวนเงินที่แตกต่างกันไม่มาก บาง
แปลงค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดสูงกว่าราคาที่ดินจดทะเบียนซื้อขายไว้ เช่น น.ส.3 ก.
เลขที่ 546 จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้ไร่ละ 25,000 บาท จดทะเบียนซื้อขายไว้ใน
ราคาไร่ละ 15,000 บาท และ น.ส.3 ก. เลขที่ 547 จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้เป็น
สองส่วนสองอัตราเมื่อรวมเฉลี่ยแล้วไร่ละ 16,932 บาท จดทะเบียนซื้อขายไว้ในราคา
ไร่ละ 15,000 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 1142 ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดกับราคาที่ดิน
จดทะเบียนซื้อขายไว้มีราคาเท่ากันไร่ละ 15,000 บาท บางแปลงค่าทดแทนที่จำเลย
กำหนดน้อยกว่าราคาที่ดินจดทะเบียนซื้อขายไว้ไม่มากเช่น น.ส.3 ก. เลขที่ 1035 จำเลย
กำหนดค่าทดแทนให้ไร่ละ 15,000 บาท จดทะเบียนซื้อขายไว้ราคาไร่ละประมาณ
16,306.56 บาท คงมีเพียง น.ส.3 ก. เลขที่ 1145 เพียงแปลงเดียวที่ราคาที่ดิน
จดทะเบียนซื้อขายสูงเป็นสามเท่ากว่าของค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดคือไร่ละ 51,014.22 บาท
ต่อ 15,000 บาท ลักษณะดังกล่าวทำให้น่าเชื่อว่าราคาที่ดินพิพาทที่ดินจดทะเบียน
ซื้อขายไว้เป็นราคาที่ซื้อขายกันจริงและเป็นราคาที่ตรงตามสภาพและที่ตั้งของที่ดิน แม้
จดทะเบียนซื้อขายภายหลังพระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บังคับประมาณ 3 เดือน ก็ตามแต่
ก่อนไปจดทะเบียนซื้อขายมีการเจรจากันโดยโจทก์ต้องใช้เวลาติดต่อกู้เงินจาก

สถาบันการเงิน จึงเชื่อว่าเวลาที่ตกลงซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นเวลาใกล้เคียงกับวันใช้
บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ ถือได้ว่า ราคาที่ดินพิพาทที่จดทะเบียนซื้อขายไว้เป็นราคา
ตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ จำเลยกำหนดค่า
ทดแทนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ต่ำกว่าราคาตามความเป็นธรรม จำนวน 15 แปลง จึง
ต้องชำระค่าทดแทนเพิ่มขึ้นดังนี้ โฉนดเลขที่ 22157 เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 2.2 ตาราง
วา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 262,582.50 บาท ราคา
ตามความเป็นธรรม (สำหรับคดีนี้คือราคาจดทะเบียนซื้อขาย) 441,059.30 บาท ค่า
ทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 178,476.80 บาท โฉนดเลขที่ 21561 เนื้อที่ 33 ไร่ 2
งาน 64.2 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน
504,907.50 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 850,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่ม
ขึ้น 345,092.50 บาท โฉนดเลขที่ 21559 เนื้อที่ 40 ไร่ 41.6 ตารางวา ค่าทดแทนที่
จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 601,560 บาท ราคาตามความเป็นธรรม
1,005,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 403,440 บาท โฉนดเลขที่ 23004
เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 24.3 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็น
เงิน 49,661.25 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 83,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระ
เพิ่มขึ้น 33,338.75 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 1145 เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ค่า
ทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 79,125 บาท ราคาตามความเป็น
ธรรม 269,100 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 189,975 บาท น.ส.3 ก. เลขที่
550 เนื้อที่ 6 ไร่ 20 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน
90,750 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 121,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระ
เพิ่ม 30,250 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 1026 เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ค่าทดแทน
ที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 79,875 บาท ราคาตามความเป็นธรรม
90,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 10,125 บาท น.ส.3 ก. เลขที่
1035 เนื้อที่ 6 ไร่ 63 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน

91,987.50 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 100,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 8,012.50 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 801 เนื้อที่ 8 ไร่ 40 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 121,500 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 162,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 40,500 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 818 เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 164,587.50 บาท ที่ดินแปลงนี้จดทะเบียนซื้อขายรวมกับ น.ส.3 ก. เลขที่ 992 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 37,175 บาท ราคาตามความเป็นธรรมของที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 818 รวมกับ น.ส.3 ก. เลขที่ 992 รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น สำหรับที่ดินทั้งสองแปลงรวมกันเป็นเงิน 78,237.50 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 816 เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 96,825 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 116,190 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 19,365 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 1025 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 32,900 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 50,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 17,100 บาท โฉนดเลขที่ 2905 เนื้อที่ 12 ไร่ 33 ตารางวา ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดไว้ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,825 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 240,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 119,175 บาท น.ส.3 ก. เลขที่ 102 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา จำเลยกำหนดค่าทดแทนโดยแบ่งเป็นสองส่วนสองอัตราเมื่อรวมเฉลี่ยแล้วไว้ละ 14,068 บาท เป็นเงิน 205,392.80 บาท ราคาตามความเป็นธรรม 250,000 บาท ค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น 44,607.20 บาท รวมค่าทดแทนที่จำเลยต้องชำระเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,517,695.25 บาท และโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนี้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคาร ตั้งแต่วันที่จำเลยวางเงินค่าทดแทนคือวันที่ 7 มกราคม 2529 ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.
2527มาตรา 9 วรรคสี่

พิพากษากลับว่า ให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์เป็นเงิน
1,517,695.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของ
ธนาคารตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2529จนกว่าจะชำระเสร็จ

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รามขางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>